

答案与解析

一、单项选择题

1. 【答案】B

【答案解析】全面推进依法治国的总目标包括两个“法治”：“法治体系”+“法治国家”，即建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家。选项 ACD 属于全面推进依法治国的基本原则。

2. 【答案】D

【答案解析】机器人不是法律关系的主体，无权利能力。选项 ABC，对于自然人来说，权利能始于出生，终于死亡，无论是婴儿、植物人还是“醉人”，都具有权利能力。

3. 【答案】B

【答案解析】选项 A 错误，要约是希望与他人订立合同的意思表示；选项 C 错误，有相对人的意思表示又分为对话方式与非对话方式，因此，非对话的意思表示属于有相对人的意思表示；选项 D 错误，继承人没有做出意思表示的，视为接受继承，受遗赠人没有及时做出意思表示的，视为放弃接受遗赠。

4. 【答案】D

【答案解析】物权法上的物具有可支配性，不能为人所支配的，不属于物权法上的物。太阳、月亮和星星不能为人所支配，不具有交易价值，因此不属于物权法上的物。

5. 【答案】A

【答案解析】选项 B 错误，以划拨方式取得土地使用权转让的，按照国务院规定，报有批准权的人民政府审批后可以转让；选项 C，只有住宅建设用地使用权期间届满会自动续期；选项 D 以无偿划拨方式取得的建设用地使用权，一般没有使用期限限制，有偿出让方式取得的建设用地使用权，最高使用年限为 70 年。

6. 【答案】C

【答案解析】未经保证人同意的主合同变更，如果加重债务人的债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任；因此丙只对原 200 万元的借款承担保证责任。未经保证人同意，变更主合同履行期限的，保证期间为原合同约定的或法律规定的期间，因此丙承担保证责任的期限为 2019 年 12 月 31 日。

7. 【答案】A

【答案解析】合伙人以劳务出资，由全体合伙人协商确定价值评估办法

。

8. 【答案】D

【答案解析】普通合伙企业的债务首先由合伙企业财产优先清偿；合伙企业不能清偿到期债务的，全体合伙人承担无限连带责任；合伙人承担责任后，超过规定的亏损分担比例的，有权向其他合伙人追偿。本题中，约定债务由各合伙人平均承担，因此，每人应承担 3 万元（12/4），甲多承担了 6 万元，乙刚好承担了 3 万元，因此，甲多承担的 6 万元只能向丙和丁各追偿 3 万元。

9. 【答案】B

【答案解析】普通合伙人对内转让合伙企业财产份额，通知其他合伙人即可，无需经过同意，因此，选项 CD 错误；普通合伙人对外转让合伙企业的财产份额，先看合伙协议的约定，无约定的，须经其他合伙人一致同意。本题中，合伙协议约定对外转让财产份额经持有 $3/5$ 以上份额的合伙人同意。丙和丁的财产份额合计为 62%（27%+35%），超过了 $3/5$ ，因此，经丙、丁同意，甲即可将财产份额转让给戊。

10. 【答案】D

【答案解析】合伙协议没有约定的情况下，有限合伙人可以将其在有限合伙企业中的财产份额出质，无需其他合伙人同意。

11. 【答案】C

【答案解析】发起人为设立公司以设立中公司的名义与他人订立合同，公司成立后自动承担该合同义务。公司未成立，则单一发起人独自承担设立所产生的债务；发起人为数人的，连带承担债务。本题中，公司设立失败，因此，应当由发起人甲和乙承担连带责任。

12. 【答案】A

【答案解析】上市公司在 1 年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计资产总额 30% 的，属于上市公司股东大会的特别决议，必须经出席会议的股东所持表决权 $2/3$ 以上通过。

13. 【答案】B

【答案解析】公司年度财务预算、决算方案由董事会制定，股东（大）会审议批准。因此，本题选择选项 B 选

14. 【答案】B

【答案解析】公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人。就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。乙丙之间达成的分立协议对乙丙两公司之间具有效力，但是对债权人不具有约束力。因此，丁公司可请求乙、丙公司对该债务承担连带责任。因此，本题选择选项 B。

15. 【答案】B

【答案解析】首次公开发行股票并在科创板上市，依法经上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会履行发行注册程序。因此，本题选择选项 B。

16. 【答案】C

【答案解析】公司申请在主板公开发行股票并上市的，要求最近 3 个会计年度净利润均为正数，且累计超过人民币 3000 万元，净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。因此，本题选择选项 C。

17. 【答案】D

【答案解析】“人品不正”以及“有利害关系”的，不能担任管理人。具体而言：下列人员不得担任管理人：①因故意犯罪受过刑事处罚（选项 A）；②曾被吊销相关专业执业证书（选项 B）；③与本案有利害

关系（包括现在担任或者在人民法院受理破产申请前 3 年内曾经担任债务人、债权人的财务顾问、法律顾问，即选项 C）；④人民法院认为不宜担任管理人的其他情形。破产申请受理前根据有关规定成立的行政清算组可以担任破产管理人。

18. 【答案】B

【答案解析】选项 AC 错误，丙已经基于乙的背书转让取得了票据，甲公司无权请求乙公司或丙公司返还汇票；选项 B 正确，可撤销的民事法律行为，被撤销之后，能返还的，应返还财产，不能返还的，应赔偿损失。因此甲公司可请求乙公司返还 35 万元价款。选项 D 错误，银行承兑后，即成为了票据债务人，应当承担到期付款的责任，票据债务人不得以其与持票人前手之间的抗辩事由对抗持票人。

19. 【答案】A

【答案解析】企业国有资产属于国家所有，国务院代表国家“行使”企业国有资产所有权。国务院和地方人民政府代表国家对国家出资企业“履行”出资人职责，享有出资人权益。国有资产监督管理委员会属于履行出资人职责的“机构”之一。

20. 【答案】A

【答案解析】企业有下列行为之一的，可以不对相关国有资产进行评估：（1）经各级人民政府或其履行出资人职责的机构批准，对企业整体或者部分资产实施无偿划转（选项 B）；（2）国有独资企业与其下属独资企业（事业单位）之间或其下属独资企业（事业单位）之间的合并（选项 C）、资产（产权）置换和无偿划转。此外，金融企业在发生多次同类型的经济行为时，同一资产在评估报告使用有效期内，并且资产、市场状况未发生重大变化的，以及上市公司可流通的股权转让时（选项 D），也可以不进行评估。故选项 A 正确，选项 BCD 均属于可以不对相关资产进行资产评估的事项。

21. 【答案】D

【答案解析】选项 A 错误，在垄断协议及滥用市场支配地位的禁止、以及经营者集中的反垄断审查案件中，均可能涉及相关市场的界定问题；选项 B 错误，并非任何市场界定都涉及全部三个维度，大部分反垄断分析中，相关市场只需从商品和地域两个维度进行界定，只有在时间因素可以影响商品之间的竞争关系的特定情形下，才会用到时间维度；选项 C 错误，需求替代是界定相关市场的主要分析视角，当供给替代对经营者行为产生的竞争约束类似于需求替代时，也应考虑供给替代；选项 D 正确，判断商品之间是否具有竞争关系，以及界定相关市场的基本标准是商品间较为紧密的相互替代性。

22. 【答案】C

【答案解析】选项 A 错误，准入前国民待遇并不仅作用于企业设立阶段，若为外商在中国境内新设外商投资企业，则准入前国民待遇体现在企业设立的相关登记注册阶段；若为外商在中国境内投资项目，则准入前国民待遇可以体现在外商办理投资项目核准及备案阶段；若为外商在中国境内投资依法需要取得许可的行业，则准入前国民待遇可以体现在许可申请的审核阶段。选项 B 错误，2013 年，上海自贸试验区率先试行准入前国民待遇加负面清单的新型投资准入管理模式，2016 年，准入前国民待遇加负面清单管理模式推广到全国范围。选项 C 正确，负面清单是指国家规定在特定领域对外商投资实施的准特别管理措施。选项

D 错误，负面清单由国务院投资主管部门会同国务院商务主管部门等有关部门提出，报国务院发布或者报国务院批准后由国务院投资主管部门、商务主管部门发布。

23. 【答案】C

【答案解析】反倾销调查，应当自立案调查决定公告之日起 12 个月内结束；特殊情况下可以延长，但延长期不得超过 6 个月。因此，最长期限为 18 个月（12+6），选项 C 正确。

24. 【答案】A

【答案解析】选项 A 正确，来华旅游 1 个月的美国公民不属于我国境内个人，仅对其发生在中国境内的外汇收支和外汇经营活动适用我国的《外汇管理条例》；选项 B，境内机构的外汇收支或外汇经营活动不论其发生在境内或境外，均适用我国《外汇管理条例》。选项 C，已在上海连续居住 3 年的法国公民丙属于我国境内个人，其境内外收入均适用我国的《外汇管理条例》；选项 D，持中华人民共和国居民身份证的中国公民丁，属于我国境内个人，其境内外收入均适用我国的《外汇管理条例》。

二、多项选择题

1. 【答案】CD

【答案解析】单方法律行为根据一方当事人的意思表示而成立，如撤销权的行使、债务的免除、无权代理的追认、订立遗嘱等；双方或多方法律行为需要两个或以上当事人的意思表示一致才可成立，如合同、决议；因此选项 CD 正确，选项 B 错误，赠与和借贷是合同行为，合同行为是典型的双方民事法律行为。（须注意“赠与”与“遗赠”是不同的法律行为，前者属于双方民事法律行为，后者属于单方民事法律行为）。

2. 【答案】BC

【答案解析】选项 A 错误，选项 B 正确，遗失物并非权利人抛弃的动产，拾得人不能取得遗失物的所有权，因此，甲未失去手机所有权，乙将拾得的手机出让给丙构成无权处分；选项 C 正确，选项 D 错误，如果遗失物通过转让为他人所占有时，权利人有权向无处分权人请求损害赔偿，或向受让人主张返还原物，主张返还原物，无需支付价款。

3. 【答案】ABCD

【答案解析】所有权、抵押、质押、留置权均可以设定在动产之上；抵押权、所有权还可以设定在不动产之上；质押权还可以设定在某些权利之上。选项 ABCD 均正确。

4. 【答案】ABC

【答案解析】依照合伙企业法规定，除合伙协议另有约定外，合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或者部分财产份额时，须经其他合伙人一致同意，选项 A 正确。处分合伙企业的不动产，除合伙协议另有约定外，应当经全体合伙人一致同意，选项 B 正确。聘任非合伙人的经营管理人员，除合伙协议另有约定外，应当经全体合伙人一致同意，选项 C 正确。合伙企业的利润分配、亏损分担，按照合伙协议的约定办理；合伙协议未约定或者约定不明确的，由合伙人协商决定；协商不成的，由合伙人按照实缴出资比例分配、分担；无法确定出资比例的，由合伙人平均分配、分担，故选项 D 错误。

5. 【答案】ABCD

【答案解析】在合伙企业存续期间，有下列情形之一的，合伙人可以退伙：（1）合伙协议约定的退伙事由出现；（2）经全体合伙人一致同意；（3）发生合伙人难以继续参加合伙的事由；（4）其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。合伙人违反上述规定退伙的，应当赔偿由此给合伙企业造成的损失。选项ABCD 正确。

6. 【答案】ABCD

【答案解析】股东（大）会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：①公司未召开会议，但依据公司法或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外（选项A）；②会议未表决该决议事项的（选项C）；③到会的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的（选项D）；④会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的（选项B）；⑤其他情形。

7. 【答案】AD

【答案解析】选项AD 正确，选项BC 错误，股份有限公司股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；但无权查阅董事会和监事会会议“记录”。

8. 【答案】BD

【答案解析】选项A 错误，非公众公司向特定对象发行股票，导致发行后股东人数“超”200 人，需经过证监会的核准；选项B 正确，上市公司发行新股，无论是公开发行还是非公开发行，均需证监会核准；选项C 错误，股份有限公司申请股票公开转让之前，股东人数已经超过200 人的，应当向中国证监会申请核准，申请公开转让之前，股东人数未超200 人的，证监会豁免核准；选项D，在主板、中小板首次公开发行股票并上市，仍需中国证监会核准，在创业板和科创板首次公开发行股票并上市，采用注册制，由证券交易所审核，中国证监会依法履行发行注册程序。

9. 【答案】BC

【答案解析】支票的金额、收款人名称可以由出票人授权补记。选项BC 正确。

10. 【答案】BD

【答案解析】选项A 错误，企业国有资产属于国家所有，即全民所有。国务院代表国家行使企业国有资产所有权。国务院确定的关系国民经济命脉和国家安全的大型国家出资企业、重要基础设施和重要自然资源等领域的国家出资企业，由国务院代表国家履行出资人职责。其他的国家出资企业，由地方人民政府代表国家履行出资人责。选项C 错误，地方人民政府按照国务院的规定设立的国有资产监督管理机构。根据地方人民政府的授权，其代表地方人民政府对国家出资企业履行出资人职责。选项BD 均表述正确，均为正确选项。

11. 【答案】ABCD

【答案解析】从供给角度界定相关商品市场，一般考虑的因素包括：经营者的生产流程和工艺，转产的难易程度，转产需要的时间，转产的额外费用和 risk，转产后所提供商品的市场竞争力，营销渠道等。

12. 【答案】AD

【答案解析】选项 A 正确，经营者集中申报制度主要分为三种模式：强制的事前申报、

强制的事后申报和自愿申报，我国采取强制的事前申报模式；选项 B 错误，参与集中的每个经营者 50% 以上有表决权的股份或者资产被同一个未参与集中的经营者拥有的，可以豁免向国务院反垄断执法机构申报；选项 C 错误，参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过（而非达到）100 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过（而非达到）4 亿元人民币，应当申报；选项 D 正确，经营者提交的文件、资料不完备的，应当在国务院反垄断执法机构规定的期限内补交文件、资料。经营者逾期未补交文件、资料的，视为未申报。

13. 【答案】ABCD

【答案解析】中国境内投资者对外直接投资需要遵守的法律和政策包括：（1）投资所在国即东道国的法律和政策；（2）中国与东道国签订的双边投资保护协定和双方共同缔结或参加的多边条约中的相关规定；（3）中国国内法中的相关规定。故 ABCD 四个选项均正确。

14. 【答案】CD

【答案解析】外汇市场可以划分为外汇零售市场和外汇批发市场。外汇零售市场是指“银行与企业”、“银行与个人”之间进行柜台式外汇买卖所形成的市场；外汇批发市场则是指以银行业金融机构为主、以非银行金融机构和非金融企业为辅的“机构间”外汇交易市场，也称银行间外汇市场。因此选项 CD 正确。

三、案例分析题（本题型共 4 小题 55 分。其中一道小题可以选用中文或英文解答，请仔细阅读答题要求。如使用英文解答，须全部使用英文，答题正确的，增加 5 分。本题型最高得分为 60 分。）

1. 【答案解析】

（1）异议不成立。根据规定，债务人账面资产虽大于负债，但因资金严重不足或者财产不能变现等原因，无法清偿债务的，人民法院应当认定其明显缺乏清偿能力。

（2）异议不成立。根据规定，人民法院受理破产申请后，破产案件的诉讼费用，应计入破产费用，由债务人财产随时清偿。相关当事人以申请人未预先缴纳诉讼费用为由，对破产申请提出异议的，人民法院不予支持。

（3）管理人无权拒绝付款。根据规定，所有权保留买卖合同中买受人破产，其管理人决定继续履行的，原买受人支付价款的期限在破产申请受理时视为已到期，买受人管理人应当及时向出卖人支付价款。

（4）丙公司无权收回起重机。根据规定，买受人管理人无正当理由未及时支付价款或者履行完毕其他义务，或者将标的物出卖、出质或者作出其他不当处分，给出卖人造成损害的，出卖人有权依法主张取回标的物；但买受人已支付标的物总价款 75% 以上或者第三人善意取得标的物所有权或者其他物权的除外。由于本题中，买受人已支付总价款 80%，故出卖人无权取回。

(5) 丁公司无权取回。根据规定，出卖人对在运途中标的物未及时行使取回权，在买卖标的物到达管理人后向管理人行使在运途中标的物取回权的，管理人不应准许。

2. 【答案解析】

(1) 甲银行拒绝向 F 公司付款的理由不成立。根据规定，承兑人不得以其与出票人之间的资金关系对抗持票人。

(2) A 公司拒绝向 F 公司承担票据责任的理由不成立。根据规定，票据债务人不得以自己与持票人前手之间的抗辩事由对抗持票人。

(3) D 公司对 E 公司的背书转让生效。根据规定，背书附条件的，所附条件不发生票据法上的效力，故背书行为有效，所附条件在票据法上无意义。

(4) C 公司不应承担票据责任。C 公司并未在票据上签章，不是票据债务人，不应承担票据责任。

3. 【答案解析】

(1) ①挖掘机维修不需要征得甲的同意。根据规定，按份共有人对共有的不动产或者动产作重大修缮的，应当经占份额 2/3 以上的按份共有人同意，但共有人之间另有约定的除外。由于乙出资份额占 80%，故无须征得甲的同意即可进行维修。

②乙有权要求甲分担 20% 的维修费用。根据规定，对共有物的管理费用以及其他负担，有约定的，按照约定，没有约定或者约定不明确的，按份共有人按照其份额负担。

(2) 乙无权拒绝向丙支付全部维修费用。根据规定，对外关系上，任何一位按份共有人均有权主张全部债权或有义务承担全部债务，乙有义务对外承担全部维修费用，但当对外承担债务的共有人所承担的债务超出其应当承担的份额时，有权向其他共有人追偿。

(3) 无须征得甲的同意。根据规定，按份共有人对其享有的份额有处分自由。

(4) 不符合法律规定。根据规定，转让人向其他按份共有人发出的包含同等条件内容的通知中载明行使期间的，以该期间为准；通知中未载明行使期间，或者载明的期间短于通知送达之日起 15 日的，为 15 日。由于乙向甲发送的通知未载明同等条件，所以不符合法律规定。

(5) 丁取得了挖掘机的所有权。按份共有人处分共有物，需 2/3 以上份额同意，由于乙份额占 80%，故其对丁处分共有物为有权处分；且挖掘机属于动产，动产所有权变动自交付时生效，故丁取得了挖掘机的所有权。

(6) 甲与戊之间买卖挖掘机的行为有效，根据规定，当事人一方以对标的物没有处分权为由主张合同无效的，人民法院不予支持。

(7) 丁有权拒绝戊交出挖掘机的请求。根据规定，丁已经取得了挖掘机的所有权，戊没有取得挖掘机的所有权，只能要求甲承担违约责任或者要求解除合同，承担损害赔偿。

4. 【答案解析】

(1) 本案“高送转”的利润分配方案构成内幕信息。“高送转”的利润分配方案涉及股利分配事宜，属于重大事件，其依法公开前属于内幕信息。根据新《证券法》，影响上市股票、债券价格的重大事件在依法公开前为内幕信息。

(2) 赵某告知孙某“可能会做‘高送转’”的行为，构成内幕交易。赵某作为内幕信息知情人。在内幕信息敏感期内，将内幕信息泄露给他人，构成内幕交易。

（3）福明公司以盈余公积金转增股本的做法，符合公司法律制度的规定。根据公司法律制度的规定，公积金的主要用途之一就是转增公司资本。

（4）福明公司于 2018 年 3 月 1 日公告董事会决议的行为不符合证券法律制度的规定。上市公司应当在董事会或监事会就重大事项形成决议之日起两个交易日内及时进行披露。

（5）孙某关于“其在 2 月 2 日买入股票时内幕信息尚未形成”的抗辩不成立。自内幕信息产生至公开之间的这段时间内，是内幕信息敏感期。影响内幕信息形成的动议、筹划、决策或者执行人员，其动议、筹划、决策或者执行初始期间，应当认定为内幕信息的形成之时。本案中，福明公司实际控制人、董事长李某于 2018 年 1 月底提出“高送转”的动议，尽管董事会未能于 1 月 25 日形成有效决议，但内幕信息已经形成。

（6）程某告知王某“福明公司将做‘高送转’”的行为构成内幕交易。程某作为内幕信息知情人员的近亲属，在内幕信息敏感期内泄露内幕信息，导致他人从事与该内幕信息有关的证券交易，有无正当理由或者正当信息来源的，构成内幕交易。

（7）王某关于“其于 2018 年 2 月的股票买入行为属于收购，不构成内幕交易”的抗辩理由不成立。“持有或通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司 5%以上股份的自然人、法人或者其他组织收购该上市公司股份，不属于内幕交易”的规定，要求主体为已持有上市公司 5%以上股份的自然人、法人或者其他组织。